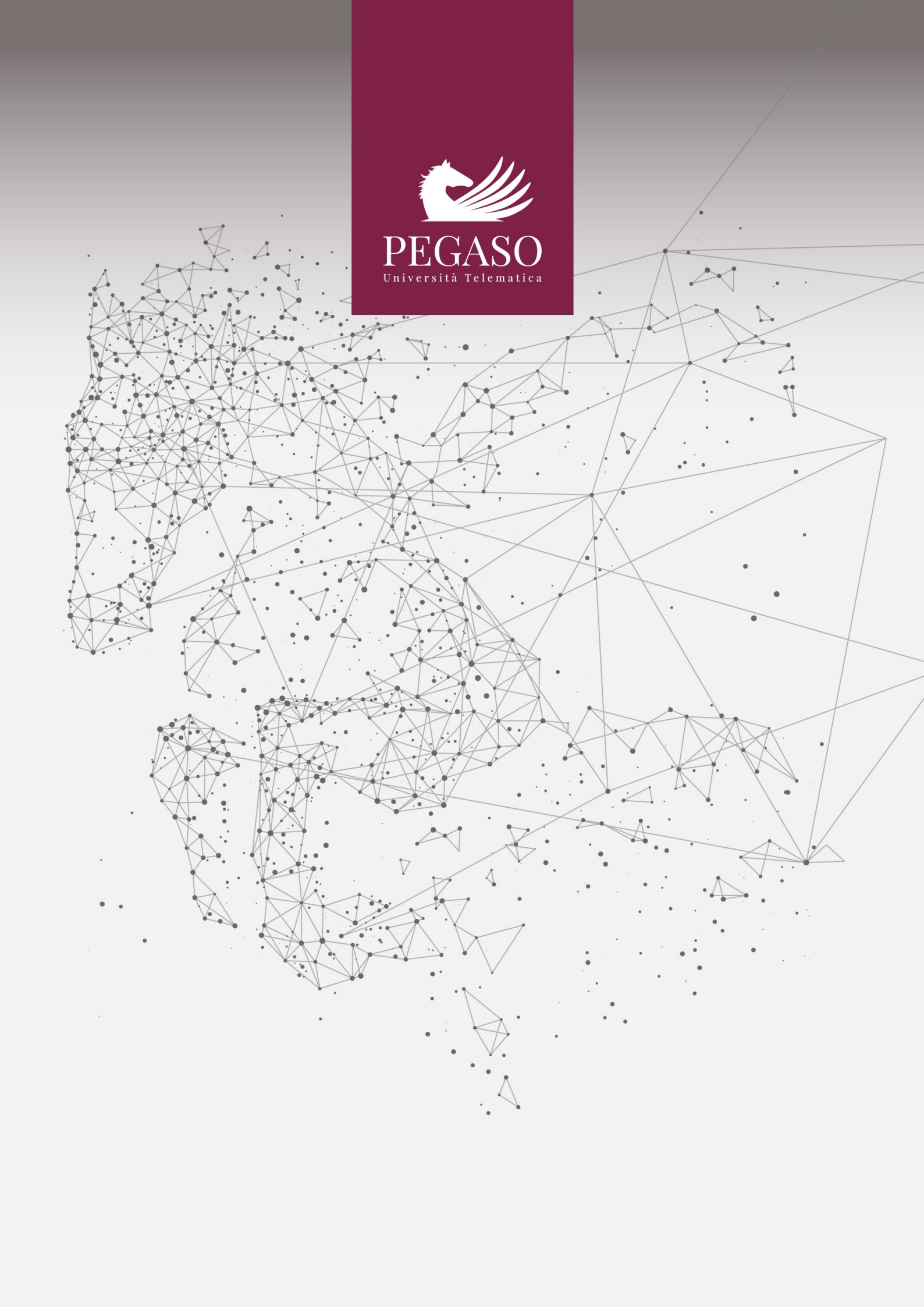

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. DIRITTO ALL'IMMAGINE 3
2. DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE 6
3. DAL DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE ALLA TUTELA DELL'IDENTITÀ DIGITALE 9
BIBLIOGRAFIA 16

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Diritto all'immagine

Il «diritto all'immagine» tutela il riserbo della persona mediante il divieto, per i terzi, di esporre, pubblicare, mettere in commercio il ritratto altrui, per tale intendendosi qualsiasi rappresentazione delle sue sembianze, senza il consenso, anche solo implicito, dell'interessato (art. 10 c.c.; art. 96, comma 1, L. aut.). In altre parole il codice civile (art. 10) e la legislazione speciale (art. 93 ss. L. aut.) consentono l'utilizzazione dell'immagine altrui solo se vi è l'assenso della persona ritratta. In mancanza di consenso la divulgazione e la messa in commercio dell'immagine (pittorica, fotografica, cinematografica) sono consentite a condizione che non rechino pregiudizio alla reputazione o al decoro della stessa (o dei suoi genitori, del coniuge e dei figli).

La legge esonera dal consenso (sempre che siano rispettati i limiti indicati):

a) se la riproduzione è giustificata dalla notorietà o dalla carica pubblica ricoperta dalla persona ritratta. Qui la *ratio* della deroga è individuata «nell'interesse pubblico all'informazione, che sulla base di un preciso bilanciamento di interessi, viene privilegiato dall'ordinamento rispetto alla tutela dell'esclusività del proprio ritratto»;
b) se è giustificata da finalità di giustizia o di polizia[1];
c) o se la riproduzione appare connessa ad eventi pubblici o svoltisi in pubblico.

In ogni caso, la pubblicazione dell'altrui immagine senza il consenso dell'interessato deve essere giustificata da esigenze di pubblica informazione, seppure intese in senso lato. Ciò sta a significare che le immagini della persona nota potranno essere divulgate solo se correlate alle ragioni della sua notorietà (ad es., è vietata, senza il suo consenso, la pubblicazione di fotografie di un noto uomo politico ritratto nell'intimità familiare) e mai a fini di sfruttamento economico (ad es., è vietato, senza il suo consenso, l'utilizzo dell'immagine di un noto attore, cantante, calciatore per pubblicizzare un prodotto commerciale.

[1] Secondo i giudici di Strasburgo, il divieto di pubblicare l'immagine di una persona sottoposta a procedimento penale può contrastare con la libertà di espressione e di informazione, dovendosi tuttavia valutare caso per caso a seconda degli interessi in gioco: CEDU 14.12.06 Verlagsgruppe News GMBH c. Austria (n. 2).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

È inoltre necessario che la pubblicazione dell'immagine di una persona in relazione a fatti svoltisi in pubblico presenti un apprezzabile rilievo per la pubblica opinione.

In ogni caso, la pubblicazione dell'altrui immagine senza il consenso dell'interessato è vietata, ove rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od al decoro della persona ritratta (art. 97, comma 2, L. aut.).

Quanto ai contenuti e alla funzione del consenso, occorre precisare che esso opera solo a favore di colui cui è stato prestato, per i fini e con le modalità indicate dal consenziente, per il tempo da questi stabilito.

Il consenso dell'interessato può essere manifestato in forma espressa o tacita[2], ma va accertato in maniera rigorosa e «deve intendersi revocato» per carenza sopravvenuta delle condizioni nelle quali era stato prestato.

Secondo la giurisprudenza il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all'immagine, ma soltanto il suo esercizio; con la conseguenza che esso è revocabile in ogni tempo, anche se formalmente inserito in un contratto e concesso a fronte di un compenso, salvo, in quest'ultimo caso, il diritto dell'altra parte al risarcimento del danno.

Quanto poi alla natura del diritto all'immagine, si riscontrano numerose incertezze in dottrina ed in giurisprudenza. Spesso si nega autonoma rilevanza al diritto in esame esaurendone la tutela in quella della reputazione: si discorre, in tali casi, di diritto sul proprio ritratto o sul proprio corpo. Altre volte, invece, il diritto l'immagine viene configurato quale specificazione ora del diritto alla riservatezza, ora del diritto all'identità personale.

In verità, la impossibilità di separare nettamente i vari aspetti dei quali si compone la personalità umana dovrebbe indurre ad evitare classificazioni astratte e generalizzanti: sono le modalità o le circostanze della pretesa lesione a determinare di volta in volta se è interessato il diritto alla riservatezza (allorché l'immagine sia semplicemente carpita al di fuori delle ragioni di pubblica informazione che lo giustificano) o piuttosto il diritto all'identità personale, quale diritto a

[2] Cass. 11491/06; Cass. 3014/04.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

non veder travisata la propria individualità spirituale. Senza peraltro tralasciare che il diritto a non rendere pubblica la propria immagine deve trovare riconoscimento e tutela indipendentemente dalla sua riconduzione al diritto alla riservatezza o all'identità personale, in quanto la tutela non è necessariamente subordinata alla violazione dell'uno o dell'altro diritto.

Il diritto all'immagina determina una evidente e delicata commistione tra interessi personalistici (quali il riserbo o l'identità) e interessi economici legati al suo sfruttamento. È infatti pacificamente ammesso che il titolare possa consentire a terzi l'uso della propria immagine non solo a titolo gratuito, ma anche a titolo oneroso (si pensi, ad es., all'attore che presta la propria immagine per la realizzazione di un film o di uno *spot* pubblicitario). L'immagine è cosí qualificata come bene giuridico anche patrimoniale, affiancandosi ad essa (come per il nome) un diritto patrimoniale allo sfruttamento.

In ogni caso, i contratti aventi ad oggetto il diritto dell'utilizzazione dell'altrui immagine richiedono la forma scritta *ad probationem* ai sensi dell'art. 110 L. aut.

Per quanto riguarda la violazione del diritto in esame, l'ordinamento prevede il diritto al risarcimento del danno, sia patrimoniale[3] sia non patrimoniale[4] (artt. 2043 ss. c.c.). Il giudice può altresì disporre qualsiasi provvedimento idoneo ad impedire la prosecuzione o il ripetersi dell'illecito (art. 10 c.c.).

Con riguardo alla liquidazione del danno, un orientamento giurisprudenziale si attiene al c.d. «prezzo del consenso», ovverosia a quanto il soggetto avrebbe ricevuto se avesse prestato il proprio consenso allo sfruttamento dell'immagine[5]; altro orientamento preferisce il lucro conseguito dall'illegittimo utilizzatore[6].

[3] Cass. 23 gennaio 2019, n. 1875.

[4] Cass. 11 maggio 2010, n. 11353.

[5] Cass. 12433/08.

[6] Cass. 22513/04.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Diritto all'identità personale

Nessuna disposizione di legge – salvo talune norme speciali – offre una definizione di identità personale, definizione che è stata da sempre lasciata alla elaborazione della dottrina e della giurisprudenza.

Nei primi anni '80 tale diritto veniva inteso in un'accezione ristretta, quale proiezione dell'immagine della persona nel contesto delle sue relazioni sociali.

Con il tempo, invece, il contenuto del diritto si è notevolmente ampliato fino a ricomprendere, oltre all'immagine, ogni atteggiamento espresso in azioni e pensieri, ovvero in manifestazioni delle qualità del soggetto nella vita di relazione. In questa più ampia dimensione, nella ricostruzione dell'identità della persona hanno assunto rilevanza sempre maggiore tutti quegli elementi costitutivi del suo patrimonio intellettuale, caratteriale ed ideologico, espressioni della sua personalità. Il nome, l'immagine – espressamente tutelati negli artt. 6, 10 c.c. e 22 cost. – pur rappresentando i principali strumenti di identificazione della persona, non sono più considerati sufficienti per una tutela effettiva delle istanze di protezione della sfera personalissima invocate da ciascun individuo. Da qui l'esigenza di ampliare la nozione di dentità personale e di comprendere in essa tutti i profili caratterizzanti la personalità dell'individuo.

In questo percorso la giurisprudenza ha svolto un ruolo certamente decisivo avendo ribadito in più occasioni l'importanza di tutelare e riconoscere la "verità sulla persona": in particolare i giudici hanno riconosciuto un autonomo contenuto – rispetto al diritto al nome e al diritto all'immagine – al diritto all'identità personale e ne hanno rinvenuto il fondamento direttamente nell'art. 2 cost., ritenendo come meritevole di tutela anche l'interesse ad essere rappresentati nella vita di relazione in una comunità con la propria vera identità così come nota nella realtà sociale. Prende così forma la "dignità costituzionale" del diritto alla identità personale, annoverato tra i cdd. nuovi diritti che mira a tutelare la persona nella sua completezza, ossia nella rappresentazione variegata e molteplice della sua personalità nel contesto della società in cui vive e si è affermata.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Tra le pronunce più significative in questa direzione si segnalano le decisioni che hanno concluso i diversi gradi del giudizio del famoso caso Veronesi, il noto medico oncologo che si esprimeva pubblicamente scoraggiando l'abitudine al fumo ed altresì auspicando il divieto di pubblicità delle sigarette. Ebbene, nel corso di una campagna pubblicitaria, gli vennero attribuite espressioni che, solo per un necessario distinguo che egli aveva operato tra le tipologie delle sigarette in commercio, sminuivano, invece, la pericolosità di alcuni tipi. Il medico fece ricorso al Tribunale di Milano con richiesta di tutela non solo del diritto alla propria immagine, ma anche del suo diritto all'identità personale. La domanda fu accolta sia in primo che in secondo grado: i giudici, infatti, interpretando estensivamente gli artt. 6 e 7 c.c., riconobbero il fondamento della domanda di tutela della identità personale per l'uso distorto che era stato fatto del nome del noto oncologo, essendo stati a lui attribuiti comportamenti ed opinioni che non gli appartenevano. In tal modo, secondo la ricostruzione offerta dai giudici e confermata anche nel giudizio di legittimità, la sua persona era stata coinvolta in situazioni che rappresentavano falsamente la sua posizione scientifica ed i suoi convincimenti professionali[7].

Nel tempo inizia così ad affermarsi una più ampia tutela della personalità dell'individuo tale per cui ogni inesatta o falsa rappresentazione della sua personalità deve intendersi come capace di determinare una lesione del diritto alla identità personale e di integrare violazione del requisito della "verità", tale da creare un danno ingiusto, anche quando non si ravvisino gli estremi di un reato. Si tratta, dunque, del riconoscimento giurisprudenziale del "diritto ad essere sé stessi", nel rispetto non solo del diritto del titolare alla propria identità, ma anche del diritto dei consociati di considerare la persona con la sua specifica individualità e non con una diversa[8].

Vale precisare che il diritto all'identità personale si distingue dal diritto alla riservatezza: quest'ultimo è il diritto a non vedere rappresentati all'esterno profili della propria personalità e della propria vita privata; quello all'identità personale è il diritto a che i profili della propria personalità e

[7] Cass., 22 giugno 1985, n. 3769.

[8] T. PASQUINO, *Identità digitale della persona, diritto all'immagine e reputazione*, in *Privacy digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo codice privacy*, E. TOSI (a cura di), Milano, 2019, spec. p. 100.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

della propria vita siano rappresentati, nei limiti in cui ciò è possibile, nel rispetto del principio della verità, evitando false prospettazioni.

Altra distinzione va operata rispetto diritto all'integrità morale: quest'ultimo è il diritto a non vedersi attribuiti fatti ed a non essere oggetto di valutazioni suscettibili di creare attorno alla persona un giudizio di disvalore. Diversamente, il diritto all'identità personale implica che i profili della propria personalità, anche non lesivi dell'onore, della reputazione, del decoro, vengano divulgati solo nel rispetto del principio di verità. L'esigenza di tutela dell'identità personale non viene meno, perciò, neppure nell'ipotesi in cui il travisamento dell'altrui personalità risulti per così dire migliorativo, conferendo all'individuo - contrariamente al vero - tratti e caratteri generalmente considerati espressione di valori positivi[9].

[9] A. TORRENTE e P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2019, p. 148.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Dal diritto all'identità personale alla tutela dell'identità digitale

Nei tempi recenti il tema dell'identità della persona ha ricevuto grande attenzione da parte degli studiosi e si è arricchito di ulteriori spunti di riflessioni con lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione e con la loro forte incidenza nell'attività di raccolta, archiviazione e trattamento di dati degli utenti.

L'uso sempre più frequente di Internet nelle relazioni sociali ha eliminato confini, ridotto distanze, creato nuovi modi di produzione e di utilizzazione della conoscenza e ha trasformato le stesse relazioni tra le persone; ormai è nello spazio virtuale che si esplica più diffusamente la personalità degli individui, tanto da potersi affermare che, accanto ad un'identità personale, irrompe una vera e propria "identità digitale". Essa è rappresentata da tutti quei dati e quelle informazioni afferenti alla propria identità personale che generalmente vengono richiesti dal gestore dello spazio virtuale per poter accedere alla rete e ai servizi che essa offre. In altri termini, l'identità digitale rappresenta l'identità in rete o identità informatica che ciascun soggetto crea, talvolta anche con dati di fantasia, per entrare a far parte ed essere identificato in una *community*.

Si pensi alla frequenza con la quale gli utenti della rete predispongono un profilo personale per entrare a far parte di comunità virtuali, composte da altri utenti, cui si accede in forza di veri e propri contratti di servizio con i gestori della cd. *Social Utility*. In queste piattaforme virtuali gli utenti possono scambiare e creare dati e contenuti, generati da essi stessi, rendendosi così visibili *online* sulle reti *social* prescelte. Qui, il soggetto può assumere tutte le identità che desidera, semplicemente mutando la quantità, la qualità e la veridicità delle informazioni che comunica[10]. Ciascuno, in altre parole, è libero di indossare una maschera e assumere una diversa personalità o

[10] Esempio tipico è il *Social Network Second Life*, che rappresenta uno spazio digitale nel quale ciascun individuo può creare un avatar digitale completamente diversi dalla sua reale natura e vivere una vita virtuale fittizia: è permesso scegliere il nome, il sesso, l'immagine di sé attraverso la costruzione del proprio aspetto fisico e così via.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

creando un suo *alter ego* (es. un *Avatar*) ovvero sottraendo l'identità digitale altrui o ancora abusando di una propria identità fittizia. Allo stesso tempo, in questi spazi virtuali si è esposti al rischio – invero non infrequente – di essere identificati anche dalle informazioni che altri inseriscono sul proprio conto o che emergono dal rapporto con altri, indipendentemente dalla conformità e dall'attualità delle stesse.

La progressiva diffusione della identità digitale pone evidentemente il problema della sua tutela, tema strettamente connesso con quello della tutela dei dati personali e della riservatezza. Infatti l'esposizione della propria "identità" nel mondo virtuale, comunque avvenga, determina un "effetto moltiplicatore" delle occasioni in cui i diritti della sfera personale del titolare possono essere lesi o pregiudicati da comportamenti illeciti ascrivibili a terzi. Il proliferare di informazioni nello spazio virtuale è divenuta occasione di lucro e profitto per molti operatori per il tramite della connessione a beni e servizi riconducibili ai titolari della identità digitale. I rischi sono numerosi ancor di più se si considera che le informazioni digitali, diffuse liberamente e interconnesse tra loro, sono anche in grado di ricostruire – e non necessariamente a cura dello stesso titolare – identità digitali non coincidenti con quelle reali. Pertanto è fondamentale individuare le regole di responsabilità applicabili al nuovo contesto nella consapevolezza che il diritto all'identità personale ha una sua autonoma rilevanza a va tutelato distintamente rispetto al diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali. Ciò significa che occorre riconoscere al titolare dell'identità digitale il diritto di giovarsi della tutela risarcitoria rimessa all'equa valutazione e quantificazione del giudice *ex* artt. 1226 e 2056 cc.

Inoltre la tutela dell'identità digitale va tenuta distinta anche dal diritto all'onore e alla reputazione. Infatti la rappresentazione in maniera distorta e forviante del patrimonio intellettuale e personale dell'interessato può generare un danno risarcibile anche quando i contenuti a lui associati non siano tali da integrare la lesione dell'onore e della reputazione.

Contro il rischio di violazione dell'identità digitale i singoli Stati hanno offerto risposte diversificate adoperandosi per introdurre specifiche ipotesi di reato.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In ambito europeo vige il Reg. Ue n. 910/2014 del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, emanato con l'intento di promuovere un "mercato unico digitale", creare un quadro giuridico uniforme "per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni temporali elettroniche" ecc.

In Italia la nozione di "identità digitale" trova espresso riconoscimento in diverse norme della legislazione speciale. Innanzitutto, il "Codice dell'Amministrazione Digitale", contenuto nel d.lg. 7 marzo 2005 n. 82, prevede per la prima volta la "la carta di identità elettronica" (art. 1, lett. c) e la "firma digitale" (art.1, lett. s). Nel sistema penale, poi, il d.l. 14 agosto 2013, n. 93 ha introdotto il reato di "Frode informatica commessa con sostituzione di identità digitale".

Si segnala, inoltre, l'Agenda Digitale del Governo che ha previsto l'introduzione del cd. SPID (Servizio pubblico di identità digitale) che mira a dotare tutti i cittadini di una propria identità digitale e garantire un accesso sicuro e protetto ai servizi digitali della p.a.

In considerazione della rilevanza e dei potenziali rischi connessi allo sviluppo dell'uso di internet nelle relazioni sociali è stata anche istituita presso la Camera dei Deputati una "*Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet*" che ha elaborato un documento contenente la cd. "Dichiarazione dei diritti di Internet" nella quale, all'art. 9, a tutela del diritto all'identità personale, è previsto: "**1.** Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata delle proprie identità in Rete.

2. La definizione dell'identità riguarda la libera costruzione della personalità e non può essere sottratta all'intervento e alla conoscenza dell'interessato.

3. L'uso di algoritmi e di tecniche probabilistiche deve essere portato a conoscenza delle persone interessate, che in ogni caso possono opporsi alla costruzione e alla diffusione di profili che le riguardano.

4. Ogni persona ha diritto di fornire solo i dati strettamente necessari per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, per la fornitura di beni e servizi, per l'accesso alle piattaforme che operano in Internet.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

5. L'attribuzione e la gestione dell'Identità digitale da parte delle Istituzioni Pubbliche devono essere accompagnate da adeguate garanzie, in particolare in termini di sicurezza".

Nel nostro ordinamento, le fattispecie più diffuse di violazione del diritto all'identità digitale sono rappresentate dal furto d'identità (cd. *phishing*), ossia l'invio ad opera di anonimi utenti di messaggi di posta elettronica contenenti richieste false e fraudolente al fine di sollecitare i destinatari a fornire dati ed informazioni personali potenzialmente capaci di provocare perdite e pregiudizi nella sfera patrimoniale dei destinatari medesimi. Molto diffusa è altresì la pratica della commissione di veri e propri furti di identità digitale volti a creare non già un danno patrimoniale, ma a ledere l'onore e la reputazione di altre persone, magari famose o note al pubblico, mediante la pubblicazione e la diffusione sul loro profilo di affermazioni, foto o altri contenuti riconducibili a quella identità, ma in realtà falsi e compromettenti.

Ancora, tra i reati più diffusi lesivi della identità della persona sul *web* si segnalano:

a) Identity Cloning: clonazione di identità, ossia sostituzione di una persona con l'obiettivo di creare una nuova identità e una nuova vita;
b) Finantial identity theft: furto d'identità allo scopo di utilizzare i dati identificativi di un individuo o di un'impresa per ottenere crediti, prestiti finanziari, aprire conti correnti in nome della vittima;
c) Medical identity theft: avvalersi dei dati personali altrui per ottenere prestazioni sanitarie;
d) Gosthing: costruzione di una nuova identità, diversa da quella originaria, appropriandosi dei dati di una persona defunta;
e) Cyber bullismo – Impersonation: impersonificazione, tramite cellulari o servizi web 2.0, in una persona diversa, allo scopo di inviare messaggi e/o testi, dal contenuto solitamente reprensibile.

Da quanto detto, emerge come l'identità digitale sia esposta a numerose e sempre nuove forme di aggressione rispetto alle quali l'ordinamento deve adoperarsi per garantire una tutela adeguata al nuovo contesto, in considerazione delle potenzialità delle tecnologie di raccogliere e diffondere dati e informazioni personali. Il che implica una evoluzione nel campo delle tecniche di

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

tutela messe a disposizione dei privati, posto che rispetto alla lesione di un diritto personalissimo, quale l'identità, può risultare in concreto difficile, per il solo tramite del risarcimento, riportare la condizione personale del danneggiato allo *status quo ante*. Più utile pare allora valorizzare il ricorso all'azione inibitoria con funzione preventiva del possibile ampliamento della lesione a causa del propagarsi dell'evento dannoso. Sarà opportuno verificare caso per caso quale tecnica di tutela sia più adeguata ed eventualmente anche procedere ad una applicazione congiunta dei diversi strumenti messi a disposizione dall'ordinamento quando le circostanze concrete lo richiedono.

La giurisprudenza, spesso, ricorre all'applicazione del diritto di rettifica *ex* art. 8 legge sulla stampa, n. 47 del 1948 (ora espressamente contemplato nell'art. 16 GDPR). Tale diritto è stato qualificato dalla Corte costituzionale come diritto fondamentale *ex* art. 2 cost. volto a garantire la correttezza dell'informazione e dell'opinione pubblica e consentire una consapevole partecipazione di tutti alla vita del Paese[11]. Proprio per la sua strumentalità alla effettiva realizzazione di un diritto fondamentale, quale quello all'informazione (art. 21 cost.), occorre ampliare al massimo il contenuto del diritto di rettifica ed evitare di considerarlo uno strumento eccezionale e da attuare restrittivamente. La rettifica, infatti, si prospetta quale indispensabile strumento di tutela della persona e in quanto tale non si dubita che, nonostante l'assenza di una esplicita previsione legislativa, essa operi anche con riguardo alle pubblicazioni *online*. La giurisprudenza non ha mancato, del resto, di riconoscere in più di una occasione l'applicabilità della rettifica a mezzo stampa anche ai giornali telematici[12]. Benchè, infatti, siano numerose le differenze tra giornali tradizionali e giornali telematici in quanto la diffusione delle notizie *online* si sviluppa secondo schemi e dinamiche del tutto particolari, non si dubita che le esigenze di tutela nei diversi ambiti siano le medesime. Ciò significa che l'interprete è chiamato ad una costante e delicata attività di adattamento, caso per caso, sì da rendere la rettifica un meccanismo adeguato ed effettivo a garanzia della tutela e della dignità e, dunque, dell'identità della persona

[11] Corte cost., 10 luglio 1974, n. 225.

[12] Cass. pen, Sez un., 29 gennaio 2015, n. 31022: "la testata giornalistica telematica, in quanto assimilabile funzionalmente a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di stampa e soggiace alla normativa, di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l'attività d'informazione professionale diretta al pubblico".

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

indipendentemente da dove avviene la relativa lesione: la rettifica nel *web* presenta, infatti, la medesima portata qualitativa di quella prevista per la stampa (o per i servizi media audiovisivi).

Tra le pronunce più significative sul tema, si segnala quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui "la violazione dell'obbligo di rettifica [...] integra un illecito distinto e autonomo rispetto alla diffamazione, trovando fondamento nella lesione del diritto all'identità personale, che può sussistere indipendentemente da quella dell'onore e della reputazione, sicchè l'esercizio dei rimedi ordinari e speciali previsti dall'ordinamento contro la sua inosservanza costituisce una domanda diversa, per *petitum* e *causa petendi*, da quella afferente il risarcimento del danno e gli altri rimedi conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa"[13].

Si è così riconosciuto il persistere della lesione della identità, dell'onore e della reputazione a causa di notizie pubblicate sul *web* e non veritiere, in quanto liberamente accessibili al pubblico, qualora esse siano lesive della dignità a causa della pubblicazione realizzata da altri; di conseguenza, è stato individuato a favore del danneggiato un diritto alla pubblicazione di una dichiarazione di rettifica da apporre in calce agli articoli reperibili *online*. In questo modo si vuole assicurare che chi legga l'articolo sia messo al corrente della verità dei fatti successivamente accertata e in tal modo tutelare la dignità e la reputazione del soggetto inizialmente leso.

È possibile, talvolta, che la tutela della identità possa confliggere con altri diritti costituzionalmente garantiti. È quanto accertato dalla Suprema Corte che, nel pronunciarsi in merito ad un caso di diffamazione a mezzo stampa, ha enunciato il seguente principio: "La lesione della reputazione e dell'onore altrui non si verifica quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: la verità oggettiva, o anche solo putativa, perché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tenuto conto della gravità della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (...) e la correttezza formale dell'esposizione". La sentenza è particolarmente significa anche perché precisa, con riguardo alla funzione che deve svolgere il diritto di rettifica che esso

[13] Cass., ord. 30 maggio 2017, n. 13520.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

"svolge una funzione riparatoria, finalizzata a non lasciare spazio a un danno ulteriormente risarcibile, che tuttavia non elimina l'evento di danno per gli effetti in precedenza già perfezionati".

Il che implica che la rettifica non esonera l'autore del danno dall'obbligo risarcitorio.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Il materiale della lezione è stato tratto dai seguenti Autori, ai quali si rinvia per i dovuti approfondimenti:
- P. Perlingieri, *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2021.
- A. Torrente e P. Schlesinger, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2019.
- T. Pasquino, *Identità digitale della persona, diritto all'immagine e reputazione*, in *Privacy digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo codice privacy*, E. Tosi (a cura di), Milano, 2019, 93 ss.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).